Rispondere a una richiesta di esercizio dei diritti: rifiuto o contributo spese

Due risposte per i casi in cui un'organizzazione non dà seguito a una richiesta o la ritiene eccessiva: che cosa la legge impone di dire, e la lettura restrittiva del Comitato europeo per la protezione dei dati.

PER CHI

Edizione italiana. Per le organizzazioni in Italia che ricevono una richiesta ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR (il regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679): il responsabile della protezione dei dati, l'ufficio privacy o chi gestisce una piccola impresa che risponde. Le regole per la Germania sono nell'edizione in inglese: https://finoprivacy.com/documents/dsr-reply-refusal.html

NON COPERTO

I rifiuti basati sulle leggi sull'accesso agli atti; le limitazioni previste da leggi del settore pubblico e della sicurezza diverse da quelle citate; l'importo di un contributo spese ragionevole (il GDPR non fissa cifre).

STATO DELLA NORMATIVA

GDPR (Regolamento (UE) 2016/679), testo italiano su EUR-Lex con le rettifiche, letto l'8 novembre 2026; Linee guida EDPB 01/2022 sul diritto di accesso, versione 2.1 (adottate il 28 marzo 2023, lievi modifiche il 30 maggio 2024), testo italiano letto l'8 novembre 2026; Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo (d.lgs.) 196/2003), art. 2-undecies, testo vigente su Normattiva (aggiornato all'atto pubblicato il 19 febbraio 2026), letto l'8 novembre 2026; pagina del Garante sul reclamo (docweb 4535524), verificata l'8 novembre 2026

VERSIONE

1.0, 8 novembre 2026

Quando è possibile rifiutare

Una richiesta può essere respinta, in tutto o in parte, solo per un motivo previsto dalla legge. I principali:

MOTIVO	DOVE
Un'eccezione prevista dall'articolo stesso, per esempio le eccezioni alla cancellazione, i motivi legittimi cogenti contro un'opposizione, le condizioni della portabilità, o i diritti altrui per una copia	art. 17, par. 3, art. 21, par. 1, art. 20, art. 15, par. 4
Una limitazione prevista dalla legge nazionale	art. 23; per l'Italia, vedi sotto
Le finalità del trattamento non richiedono l'identificazione delle persone (art. 11, par. 1) e il titolare dimostra di non poter identificare l'interessato	art. 11, art. 12, par. 2
La richiesta è manifestamente infondata o eccessiva	art. 12, par. 5

Che cosa deve dire il rifiuto

Il titolare deve informare l'interessato *"senza ritardo, e al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta, dei motivi dell'inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo a un'autorità di controllo e di proporre ricorso giurisdizionale"* (art. 12, par. 4). Per l'accesso, il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), l'organismo che riunisce tutte le autorità di protezione dei dati dell'UE, aggiunge che *"La motivazione deve fare riferimento alle circostanze concrete per consentire agli interessati di valutare se intendono opporsi al rifiuto"* (Linee guida EDPB 01/2022, punto 174, p. 60). Con un rifiuto parziale si risponde comunque al resto della richiesta.

Non è consulenza legale. Una bozza che un professionista deve verificare, adottare o respingere. La valutazione spetta al titolare del trattamento.

Fonti: GDPR, Regolamento 2016/679, testo italiano consolidato; Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati; Codice in materia di protezione dei dati personali; Garante per la protezione dei dati personali: modello.

Richieste manifestamente infondate o eccessive

Se una richiesta è manifestamente infondata o eccessiva, il titolare può *"addebitare un contributo spese ragionevole tenendo conto dei costi amministrativi sostenuti"* oppure *"rifiutare di soddisfare la richiesta"*, e *"Incombe al titolare del trattamento l'onere di dimostrare"* il carattere della richiesta (art. 12, par. 5). Per le richieste di accesso l'EDPB precisa:

PUNTO	DOVE
"Tali concetti si devono interpretare in senso stretto"	punto 175, p. 60
Lo spazio per considerare una richiesta "manifestamente infondata" *"è limitatissimo"*	punto 177, pp. 60-61
Il fatto che servano sforzi intensi e tempi molto lunghi *"non può rendere di per sé eccessiva la richiesta"*	punto 188, p. 63
Non è eccessiva solo perché non è motivata, perché il tono è scortese o perché la persona intende usare i dati per un altro procedimento contro il titolare	punto 189, pp. 63-64
Può essere eccessiva: l'offerta di ritirare la richiesta in cambio di un vantaggio, o una richiesta dolosa usata per vessare	punto 190, p. 64
Per le richieste eccessive *"sarà spesso più opportuno addebitare un contributo"* che rifiutare	punto 192, p. 64
Prima di addebitare il contributo, avvisare la persona, perché possa decidere se ritirare la richiesta	punto 194, pp. 64-65

Lettera A: rifiuto, totale o parziale

Indica il motivo e i fatti concreti. Cancella ciò che non serve.

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: La Sua richiesta: la nostra decisione

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

Abbiamo esaminato la Sua richiesta di CHE COSA È STATO CHIESTO ai sensi dell'art. NUMERO del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR).

Opzione 1: Non possiamo dare seguito alla Sua richiesta. Opzione 2: Abbiamo dato seguito a una parte della Sua richiesta, come indicato in ALLEGATO, ma non alla parte seguente: PARTE RESPINTA.

I motivi sono: FONDAMENTO GIURIDICO, AD ES. ART. 17, PAR. 3, LETT. E), GDPR, O NORMA NAZIONALE, perché I FATTI CONCRETI PER CUI SI APPLICA A QUESTA RICHIESTA.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, in particolare nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure in cui si è verificata la presunta violazione (art. 77 del GDPR). In PAESE è NOME, INDIRIZZO E SITO WEB DELL'AUTORITÀ. Ha inoltre il diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 del GDPR).

Se dispone di ulteriori informazioni che possono cambiare la nostra valutazione, La preghiamo di inviarle a RECAPITO.

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

Lettera B: avviso di contributo spese per una richiesta eccessiva

Usala solo se puoi dimostrare che la richiesta è eccessiva. Inviala prima di addebitare il contributo. Per i fatti scrivi, per esempio: ripete integralmente la Sua richiesta di una certa data, a cui abbiamo risposto in una certa data, e da allora il trattamento dei Suoi dati non è cambiato.

NOME DELL'ORGANIZZAZIONE, INDIRIZZO,
REFERENTE PRIVACY O RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NOME DELLA PERSONA, INDIRIZZO O E-MAIL USATI DALLA PERSONA

DATA

Oggetto: La Sua richiesta: avviso di contributo spese

Sua richiesta del DATA DELLA RICHIESTA, ricevuta il DATA DI RICEZIONE. Nostro riferimento: RIFERIMENTO.

Riteniamo la Sua richiesta eccessiva ai sensi dell'art. 12, par. 5, del Regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati, GDPR), perché I FATTI CONCRETI.

Ai sensi dell'art. 12, par. 5, lett. a), del GDPR possiamo addebitare un contributo spese ragionevole basato sui nostri costi amministrativi. Il contributo sarebbe di IMPORTO, calcolato come segue: MODO DI CALCOLO.

La preghiamo di comunicarci entro il DATA se intende procedere e pagare il contributo, oppure ritirare o restringere la richiesta. Non addebiteremo nulla senza la Sua risposta.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a NOME DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO (art. 77 del GDPR) e ricorso giurisdizionale (art. 79 del GDPR).

Cordiali saluti

NOME E RUOLO DI CHI FIRMA, per NOME DELL'ORGANIZZAZIONE

ITALIA

Le regole italiane

Nei casi delle lettere a), b), d), e), f) e f-bis) del comma 1 dell'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo (d.lgs.) 196/2003), per esempio per investigazioni difensive o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, o per l'identità di chi segnala violazioni, l'esercizio dei diritti *"può, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato"*, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione. L'interessato può allora esercitare i diritti anche tramite il Garante, e *"Il titolare del trattamento informa l'interessato delle facoltà di cui al presente comma"* (Codice, art. 2-undecies, comma 3).

Se ti basi sull'art. 2-undecies, indica la lettera del comma 1 che si applica e aggiungi: "Lei può esercitare i Suoi diritti anche tramite il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 2-undecies, comma 3, e 160 del Codice."

L'autorità da indicare nella lettera è il Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00187 Roma (Garante, modello di reclamo e istruzioni).

Come gestisce la richiesta l'organizzazione: Gestire le richieste sui dati: procedura e registro. Le sue risposte: conferma di ricezione, verifica dell'identità, proroga del termine, rifiuto o contributo spese, la risposta.

Le lettere della persona: accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, decisioni automatizzate.

Fonti

GDPR, Regolamento (UE) 2016/679, testo italiano consolidato con le rettifiche (EUR-Lex) • Usata per: Articoli citati nel testo, con il link a ciascun articolo; le citazioni sono copiate da questo testo

Linee guida EDPB 01/2022 sui diritti degli interessati - Diritto di accesso, versione 2.1 (testo italiano) • Usata per: Come le autorità leggono il diritto di accesso, i termini e la verifica dell'identità (punti e pagine della versione italiana)

Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Normattiva) • Usata per: Art. 2-undecies (l'art. 160 è citato nella nota)

Garante per la protezione dei dati personali: modello di reclamo e istruzioni (docweb 4535524) • Usata per: Come si presenta un reclamo al Garante